EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB NACIONAL, partido político devidamente registrado perante o Tribunal Superior Eleitoral e com representação no Congresso Nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 01.421.697/0001-37, com sede nacional na SCLN 304, Bloco A, Sobreloja 01, Entrada 63, Asa Norte, Brasília/DF, CEP no. 70.736-510, vem, por intermédio de seus advogados devidamente constituídos (Doc. 01), respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, e na Lei n. 9.868/1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com pedido de medida cautelar

que tem por objeto o art. 12, II e III, da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), e o faz pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

I. SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto é a análise de inconstitucionalidade parcial dos incisos II e III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 (Doc. 02), conhecida como Lei de Improbidade Administrativa. Assim dispõem os dispositivos ora impugnados:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, **suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos**, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, **suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos**, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Como se percebe, os dispositivos acima transcritos permitem, a critério do juiz, a suspensão dos direitos políticos como penalidade para **todo e qualquer ato de improbidade administrativa** — dos mais graves casos de enriquecimento ilícito, passando pelos atos de lesão ao erário até os menos graves de ofensa aos princípios da Administração Pública — e **independentemente dolo ou culpa**, com variações apenas do prazo de suspensão.

A título de exemplo, a Lei n. 8.429/1992 permite que tenham os direitos políticos suspensos tanto o agente público que recebe propina para facilitar a alienação de bem público por valor inferior ao de mercado, em prejuízo ao erário (art. 9º, II), como aquele que apenas atrase a entrega da prestação de contas dos recursos corretamente aplicados (art. 11, *caput*).

Ademais, a Lei de Improbidade Administrativa possibilita que sofram a grave sanção de suspensão dos direitos políticos, pelo mesmo período, tanto o agente público que tenha, dolosamente, concorrido para que um amigo ou familiar adquira bem público por valor inferior ao de mercado (art. 10, IV) como aquele que tenha agido com descuido na preservação do patrimônio público (art. 10, X).

Esses exemplos bem ilustram que dispositivos ora impugnados **violam a proporcionalidade e gradação** expressamente exigidas pelos arts. 15 e 37, § 4º, da Constituição Federal, que assim dispõem:

> Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
> I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
> II - incapacidade civil absoluta;
> III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
> IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
> V - improbidade administrativa, **nos termos do art. 37, § 4º**.
>
> Art. 37. [...]
> § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, **na forma e gradação previstas em lei**, sem prejuízo da ação penal cabível.

Nota-se que a Constituição Federal, no art. 15, estabeleceu **rol taxativo e restrito** de casos que levam à suspensão dos direitos políticos, deixando claro tratar-se de **sanção excepcionalíssima**.

Especificamente em relação à improbidade, o constituinte foi ainda mais cauteloso. Enquanto estabeleceu a suspensão dos direitos políticos para "condenação criminal", portanto para toda condenação por ilícito penal conforme interpretação dessa Suprema Corte[1], aos casos de improbidade administrativa o art. 15, V c/c com o art. 37, § 4º **exigiu expressamente do legislador ordinário gradação** para a aplicação da suspensão dos direitos cívicos, afastando-se essa competência do convencimento do magistrado no caso concreto.

Dito de outra maneira, a Constituição **proíbe** a suspensão dos direitos políticos como penalidade para toda e qualquer improbidade.

Nada obstante, ao detalhar a matéria, a Lei n. 8.429/1992 desrespeitou essa exigência constitucional e permitiu a restrição aos direitos cívicos para todo ato de improbidade, a critério do juiz. Ou seja, o legislador utilizou o espaço de conformação que lhe foi conferido não para restringir as hipóteses de suspensão dos direitos políticos por improbidade, mas para expressamente permiti-las a todas as situações.

Seria como se a legislação penal desse a liberdade ao magistrado para aplicar a mais grave pena restritiva de liberdade, qual seja, o regime fechado, para qualquer ilícito penal, considerando que a suspensão dos direitos políticos está para a improbidade assim como a prisão está para o ilícito penal (sanções mais graves de cada instituto).

Cabe acrescentar que a variação do período de suspensão dos direitos políticos desenhada pelo art. 12 da Lei n. 8.429/1992 (art. 11: três a cinco anos; art. 10: cinco a oito anos; art. 9º: oito a dez anos) não afasta ou ameniza a inconstitucionalidade ora apontada, porquanto a proporcionalidade exigida constitucionalmente refere-se à aplicação da penalidade em si, não o seu lapso temporal.

O art. 15 da Constituição Federal estabeleceu limitações expressas à própria suspensão dos direitos políticos (não apenas ao seu prazo) exatamente porque que essa penalidade **limita a cidadania**, impedindo o cidadão de participar da vida política do país e lhe proibindo de votar em eleições, plebiscitos ou referendos, participar em iniciativas

[1] Supremo Tribunal Federal, RE n. 601.182/MG.

populares, ajuizar ações populares e ser filiado a partido político, além de impossibilitar a investidura em cargo público e resultar na perda de cargo cujo pressuposto seja o exercício dos direitos políticos (art. 55, IV, da CF e art. 5º, III, da Lei n. 8.112/1990).

Não há dúvidas, portanto, que o legislador ordinário agiu contra os ditames dos arts. 15 e 37, § 4º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, válido mencionar a Lei Complementar n. 135/2010 (**Lei da Ficha Limpa**), que por força art. 14, § 9º, da Constituição Federal foi editada com vistas à proteção da probidade administrativa, assim como a Lei n. 8.429/1992. A referida lei estabeleceu como inelegíveis os condenados por ato doloso de improbidade que configure enriquecimento ilícito e lesão ao erário.

Em outras palavras, o legislador complementar entendeu como inaptos a proteger a probidade administrativa **não todos os ímprobos**, mas aqueles cujo comportamento se deu de forma dolosa e por atos de enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres públicos.

Da mesma forma, essa ação direta busca estabelecer que a liberdade do magistrado para aplicar a penalidade de suspensão dos direitos políticos com base na Lei n. 8.429/1992 somente é autorizada nos casos de atos dolosos de improbidade administrativa que configurem lesão ao erário e enriquecimento ilícito, **na busca de proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.**

II. DA LEGITIMIDADE ATIVA

Conforme dispõe o art. 103, VIII, da Constituição Federal, e o art. 2º, VIII, da Lei no 9.868/99, os partidos políticos que possuem representação no Congresso Nacional podem propor ação direta de inconstitucionalidade, como é o caso do Partido Socialista Brasileiro – PSB (Doc. 03).

Segundo a jurisprudência desta e. Corte, a legitimidade ativa de agremiação partidária com representação no Congresso Nacional "não sofre as restrições decorrentes da exigência jurisprudencial relativa ao vínculo de pertinência temática nas ações diretas" (ADI no 1.407-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 24.11.2000).

Quer-se dizer, portanto, que os partidos políticos possuem a denominada legitimidade ativa universal para provocação do controle abstrato de constitucionalidade, de modo que resta clara a legitimidade do Partido Socialista Brasileiro para o ajuizamento da presente ação.

III. DO CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

A ação direta de inconstitucionalidade encontra fundamento no art. 102, inciso I, *a*, da Constituição Federal, tendo por finalidade a declaração de inconstitucionalidade, em caráter concentrado e abstrato, de lei ou ato normativo federal ou estadual que viole o texto constitucional.

Na presente hipótese, busca-se o controle concentrado de constitucionalidade de dispositivos previstos na Lei n. 8.429/1992, **ato normativo federal primário e abstrato**, plenamente apto ao crivo deste e. Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a violação constitucional provocada pela inconstitucional interpretação dos dispositivos apontados é direta e não depende de anterior juízo de legalidade, pois não há outra norma intermediando, em termos de fundamento e validade, a relação entre a lei questionada e a Constituição Federal.

Por fim, também se revela cabível o pleito de interpretação conforme à Constituição do art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992. Nas palavras do e. Ministro Ayres Britto, é "*cabível o pedido de "interpretação conforme à Constituição" de preceito legal portador de mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à CF*" (ADI n. 4.274, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 02.05.2012).

Dessa forma, demonstrado o cabimento da presente demanda, passa-se às razões que levam à procedência do pedido.

IV. ESPÉCIES DE ATOS DE IMPROBIDADE E SANÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 8.429/1992

Em atenção ao art. 37, § 4º da CF/1988, foi editada a Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), que "*Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito*

no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências".

Os atos de improbidade administrativa estão discriminados nas três seções que integram o Capítulo II da Lei e foram separados em três grupos distintos: atos que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º); atos que causam prejuízo ao erário (art. 10); e atos que apenas atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

O **art. 9º** discrimina a prática de improbidade administrativa resultante em enriquecimento ilícito do agente, consistente em ação ou omissão que possibilite auferir vantagem indevida em razão do exercício do cargo público. Trata-se da **modalidade mais grave** de improbidade administrativa, que se aproxima da corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e peculato (art. 312 do Código Penal) e enseja penalização mais severa, nos termos do art. 12, I, da Lei n. 8.429/1992.

O **art. 10** busca punir os atos lesivos ao patrimônio público, que podem, ou não, resultar em enriquecimento ilícito a terceiros. Por não importar em auferimento de vantagem indevida pelo detentor de cargo público, os atos enquadrados no art. 9º são penalizados de forma menos severa. Ademais, o dispositivo admite a prática de improbidade na forma culposa, ou seja, admite a punição do agente que, sem ter agido de manifesta má-fé, lesa o patrimônio público.

Já o **art. 11** dispõe que "*Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições* [...]". Busca-se punir, portanto, os atos praticados em dissonância com os princípios que norteiam a Administração Pública, ainda que não tenham causado danos ao erário ou resultado em recebimento de vantagem indevida pelo agente. Justamente por esse motivo é que os atos discriminados nesse dispositivo constituem a **modalidade mais leve** de improbidade administrativa.

A partir das diferentes espécies de atos de improbidade, o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa estabelece as seguintes sanções, vejamos:

> Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes

> cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
>
> I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
>
> II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
>
> III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Como se verifica, para os atos que se enquadram no art. 9º, prevê-se a **suspensão dos direitos políticos de <u>oito a dez anos</u>**.

Para os atos previstos no art. 10 (independentemente da forma doloso ou culposa), prevê-se a **suspensão dos direitos políticos de <u>cinco a oito anos</u>**.

Já para as condutas mais leves, previstas no artigo 11, estabelece-se a **suspensão dos direitos políticos de <u>três a cinco anos.</u>**

Muito embora a jurisprudência já tenha sedimentado entendimento de que sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 **não possuem aplicação cumulativa obrigatória**, a norma possibilita, a critério do juiz, a suspensão dos direitos políticos como penalidade para **todo e qualquer ato** de improbidade — dos mais graves casos de

enriquecimento ilícito até os menos graves de ofensa aos princípios da Administração Pública — e independentemente de dolo ou culpa, variando-se apenas o período de suspensão dos direitos políticos, construção legal em absoluta dissonância com a Constituição Federal, conforme será demonstrado a seguir.

V. EXERCÍCIO DOS DIREITOS CÍVICOS COMO EXPRESSÃO MÁXIMA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO

Segundo leciona José Afonso da Silva, a democracia tem como essência dois princípios primários: (i) a soberania popular e (ii) a participação do povo, direta ou indiretamente, no poder:

> A democracia, em verdade, repousa sobre dois princípios fundamentais ou primários, que lhe dão a essência conceitual: (a) o da *soberania popular*, segundo o qual o povo é a única fonte do poder, que se exprime pela regra de que todo o poder emana do povo; (b) a *participação, direta ou indireta, do povo no poder*, para que este seja efetiva expressão da vontade popular; nos casos em que a participação é indireta, surge um princípio, derivado ou secundário: *o da representação*.[2]

Na amplitude da sua expressão, os direitos políticos garantem a participação no processo democrático como um todo, possibilitando ao cidadão o sufrágio universal, o voto periódico, livre, direto, secreto e de valor igual para todos. Tal garantia forma a base do regime democrático e concretiza a soberania popular, nos termos do art. 14 da Constituição[3].

Assim, permite-se ao cidadão participar da vida política do seu país, votar em eleições, plebiscitos ou referendos, participar em iniciativas populares, ajuizar ações populares e ser filiado a partido político.

A plenitude do gozo dos direitos políticos constitui princípio universal, que já constava na Declaração de Direitos de Virgínia, datada

2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 131.
3 MENDES, Gilmar Ferreira, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional.12ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 751.

de 1776, e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789[4]. Com mais expressão, consta do art. 21 da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948:

> Artigo 21
> 1. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.
> 2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país.
> 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber ressalta o exercício dos direitos políticos como expressão máxima do princípio democrático, *verbis*:

> Há, nesse contexto, que reafirmar a importância intrínseca do processo democrático e o valor sagrado do sufrágio, deixando de lado leituras que eventualmente resumam os direitos políticos subjetivos assegurados na Constituição, bem como as ideias de democracia, de povo e de soberania popular, a categoria pertencente a uma espécie de mitologia política, e, nas palavras do jurista e filósofo do direito Richard Posner, o melhor talvez fosse admitir a "aceitação realista – e quiçá cínica – do processo democrático como um mero método menos ruim de controlar representantes e funcionários públicos. "
> É que a extensão da proteção a direitos políticos que estamos dispostos a extrair da Constituição **é indissociável do sentido que atribuímos à própria democracia** – e, particularmente, à democracia representativa. Penso que não pode a democracia – e os direitos subjetivos que são a condição para a sua efetividade – ser tratada, juridicamente, como conceito meramente abstrato, ideal vago ou simples retórica, sem densidade semântica e normativa apta a determinar, na vida prática da República, os modos de funcionamento do Estado e de relacionamento entre as instituições e os poderes (trecho do voto no RE 601.182/MG)

A capacidade eleitoral ativa encontra-se prevista, ainda, no art. 25 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e, no âmbito interamericano, está consolidada no art. 23 do Pacto de São José da

[4] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 382.

Costa Rica, ambos já internalizados pelo ordenamento brasileiro pelos Decretos n. 592/199 e n. 678/1992, respectivamente. Assim dispõem os referidos tratados:

> **Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos:**
> ARTIGO 25
> Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas:
> a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos;
> b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores;
> c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país.
>
> **Pacto de São José da Costa Rica**
> ARTIGO 23
> Direitos Políticos
> 1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:
> a) de participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos;
> b) de votar e se eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e
> c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país.
> 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, **em processo penal**.

Com base no art. 23.2 da CADH, balizada doutrina nacional entende pela ineficácia (por inconstitucionalidade ou pela supralegalidade) das disposições legais que preveem a suspensão de direitos políticos por ato de improbidade administrativa, dada a natureza civil desse processo.[5]

[5] Vide https://www.conjur.com.br/2014-jan-23/paulo-emilio-suspensao-direito-politico-improbidade-inconstitucional

Ainda que não seja esse o caminho argumentativo percorrido na presente ação, essa posição doutrinária merece ser mencionada para ressaltar a relevância dos direitos políticos no plano jurídico internacional e a enorme **cautela** que se deve ter na limitação desses direitos fundamentais.

VI. DA DIFERENCIAÇÃO FEITA PELO ART. 15 DA CF ENTRE CONDENAÇÃO CRIMINAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA FINS DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS

A Constituição Federal, em seu art. 15, vedou a cassação dos direitos políticos e condicionou a privação definitiva (perda) e temporária (suspensão) apenas e tão-somente às situações elencadas em seus incisos, que refletem situações de efetiva impossibilidade de exercício desses direitos (incisos I e II) ou a situações de **extrema gravidade** (incisos III a V), capazes de justificar a restrição de direito fundamental inerente ao exercício da cidadania e da soberania popular.

Confira-se o teor do dispositivo:

> Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
>
> I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
> II - incapacidade civil absoluta;
> **III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;**
> IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
> **V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º**.

O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre a interpretação do art. 15, III no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.182/MG, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, em que a maioria da Corte considerou que "*a opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos*".

O Ministro Relator Marco Aurélio, que restou vencido, argumentou que o condenado beneficiado com a substituição da pena

privativa da liberdade pela restritiva de direitos não pode perde o predicado inerente à cidadania, porquanto constituiria em um aditamento de pena, além de incongruência com aquele beneficiado com o regime menos gravoso do cumprimento da pena. Segundo ele, a suspensão dos direitos políticos somente pode ocorrer em situações que materialmente inviabilizem a fruição dos direitos políticos por privação da liberdade do direito de ir e vir.

Também vencida, a Ministra Rosa Weber ressaltou que a interpretação da Constituição Federal, instituidora de um Estado Democrático de Direito, deve ser marcado pela busca da **máxima efetividade dos direitos fundamentais**, como os direitos políticos.

Nada obstante, prevaleceu o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, que destacou que todas as Constituições brasileiras, com exceção da Constituição do Império, previram a suspensão dos direitos políticos como consequência da condenação criminal, independentemente da espécie de pena aplicada.

Além do histórico dos textos constitucionais, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou a antiga e mansa jurisprudência do Supremo em relação ao tema, que prestigia a interpretação literal do art. 15, III, para entender pela autoaplicação da suspensão dos direitos políticos como consequência da sentença penal condenatória.

Nesse sentido, o Ministro Luiz Edson Fachin asseverou que o termo "condenação" utilizado no art. 15, III, não vincula o modo pelo qual a imposição da sanção será cumprida. Da mesma forma, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou que "*a norma constitucional fala simplesmente em condenação criminal transitada em julgado*".

Os argumentos utilizados no referido julgamento merecem ser aqui relembrados para ressaltar a clara **diferenciação** empreendida pelo texto constitucional entre a hipótese penal indicada no art. 15, III, e da improbidade administrativa prevista no art. 15, V.

De plano, percebe-se que o constituinte originário foi mais cauteloso quanto à possibilidade de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade. Ao invés de utilizar o termo "condenação", remeteu ao art. 37, § 4º, que por sua vez exigiu **gradação legal**. Assim dispõe o mencionado artigo:

> Art. 37. [...]
> § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, **na forma e gradação previstas em lei**, sem prejuízo da ação penal cabível.

Portanto, a **interpretação literal** do art. 15, V, **proíbe** que a todos os atos de improbidade possa ser aplicada a gravíssima penalidade de suspensão dos direitos políticos, ao contrário do que ocorre com os ilícitos penais.

Essa diferenciação entre Direito Penal e improbidade mostra-se bastante justificável, porquanto aquele é a última *ratio* do direito punitivo e tem como pressuposto punir comportamentos altamente danosos ao organismo social, enquanto essa envolve ilícitos de natureza civil que podem, ou não, configurar ilícitos penais.

Merece ser lembrado, ainda, que a improbidade administrativa é uma **novidade** trazida pela Constituição de 1988, sem paralelo nas anteriores constituições. Márcia Noll Barboza[6] ressalta que a improbidade é uma inovação brasileira e, assim, não se enquadra em nenhuma das categorias ou institutos tradicionais do Direito.

O próprio conceito de improbidade é, por si só, de difícil determinação jurídica, conforme teve a oportunidade de discorrer o Ministro Dias Toffoli:

> "Ao deixar a Constituição de definir de forma detalhada o conteúdo jurídico do que seja ato de improbidade administrativa, delegando tal tarefa à legislação infraconstitucional, e ao permitir a Lei nº 8.429/92 que o intérprete verifique, em cada caso, a ocorrência ou não de improbidade administrativa, acaba-se, a toda evidência, possibilitando que esse chegue a conclusões equivocadas, pois a lei possibilita que atos administrativos ilegais, praticados muitas vezes sem má-fé ou sem prejuízo ao ente ou ao erário públicos, venham a ser confundidos com os tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa."

[6] BARBOZA, Marcia Noll *in* Coletânea de artigos: avanços e desafios no combate à corrupção após 25 anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, Criminal. Brasília: MPF, 2018. Disponível em: < http://www.memorial.mpf.mp.br/nacional/vitrine-virtual/publicacoes/avancos-e-desafios-no-combate-a-corrupcao-apos-25-anos-de-vigencia-da-lei-de-improbidade-administrativa >

> (Voto do Relator proferido no julgamento do RE 656.558-RG, Plenário, Sessão de 14.06.2017)

Dessa forma, seja pela redação textual do art. 15, seja pela interpretação restritiva que deve ser dada a toda limitação de direitos fundamentais, o quadro traçado acima deixa claro que a Constituição Federal **proíbe** a suspensão dos direitos políticos como penalidade para toda e qualquer improbidade, exigindo-se **da lei** a gradação das sanções aplicáveis entre cada uma das modalidades de ato ímprobo.

VII. DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE GRADAÇÃO A SER OBSERVADA PELA LEI E DOS EXCESSOS DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992

Como visto, o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa atribuiu ao julgador a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos para todos os atos de improbidade administrativa, o que **não atende** ao comando previsto nos arts. 15, V e 37, § 4º, da Constituição Federal, senão vejamos.

Conforme exposto no tópico acima, se o texto constitucional, em clara diferenciação aos ilícitos penais, determinou que a lei graduasse a penalidade de suspensão dos direitos políticos, essa gradação deve necessariamente levar em conta a própria aplicação da penalidade em si, e não apenas o seu prazo.

Asseverando que os direitos políticos se amparam na proteção da cidadania e, ao fim, da própria democracia, José Afonso da Silva leciona que a hermenêutica constitucional deve buscar a máxima efetividade desse direito fundamental, *verbis*:

> O princípio que **prevalece é o da plenitude do gozo dos direitos políticos positivos**, de votar e ser votado. A pertinência desses direitos ao indivíduo, como vimos, é que o erige em cidadão. Sua privação ou a restrição do seu exercício configura **exceção** àquele princípio. Por conseguinte, **a interpretação das normas constitucionais ou complementares relativas aos direitos políticos deve tender à maior compreensão do princípio**, deve dirigir-se ao favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as regras de privação e restrição hão de entender-se nos

> limites mais estreitos de sua expressão verbal, segundo as boas regras de hermenêutica.[7]

Ademais, em se tratando de norma constitucional restritiva de direitos — em especial, do relevante direito fundamental à participação política do cidadão — cumpre ao legislador e ao intérprete sua concretização de forma direta e restrita, **afastando-se qualquer interpretação extensiva** do dispositivo.

Interpretar os arts. 15, V e 37, § 4º como autorização para a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos para todos os atos de improbidade, a depender do magistrado, seria fazer letra morta da preocupação que o constituinte textualmente expressou sobre o tema.

Nessa linha, é evidente que permitir a suspensão dos direitos políticos a toda e qualquer hipótese de ato de improbidade administrativa torna **inócua a eficácia** desses direitos fundamentais.

Além disso, ao admitir a previsão generalizada de suspensão dos direitos políticos, mediante único critério do magistrado, os dispositivos ora impugnados violam os princípios constitucionais da **legalidade** e da **reserva legal**.

Isso porque o art. 37, § 4º, da Constituição delega à lei em sentido formal — **não ao magistrado** — o dever de estabelecer a gradação das sanções aplicáveis às condenações por improbidade, o que, no que se refere à sanção máxima de suspensão dos direitos políticos, deveria ter sido empreendido quanto às **modalidades** de improbidade e **não apenas quanto ao prazo** de supressão do direito fundamental.

A previsão contida na Lei de Improbidade também se revela **manifestamente desproporcional**, especialmente quando contraposta às hipóteses derivadas de condenações criminais — que, sendo mais graves, independem de qualquer gradação para a efetivação da sanção.

Quando comparamos os prazos de suspensão fixados na Lei n. 8.429/1992 com os períodos de suspensos previsto na legislação penal para os atos congêneres, chegamos à rápida conclusão de que a lei civil

[7] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 382

foi **injustificadamente excessiva** e, consequentemente, dissociada do que previsto na Constituição. O quadro abaixo ilustra essa conclusão:

Ilícito	Penal	Improbidade
Emprego irregular de verbas públicas	**1 a 3 meses** (art. 315, CP)	**5 a 8 anos** (art. 10, IX, LIA)
Prevaricação	**3 meses a 1 ano** (art. 319, CP)	**3 a 5 anos** (art. 11, II, LIA)
Peculato culposo	**3 meses a 1 ano** (art. 312, § 2º, CP)	**5 a 8 anos** (art. 10, XII, LIA)
Dispensa indevida de licitação	**3 a 5 anos** (art. 89, Lei 8.666/93)	**5 a 8 anos** (art. 10, VIII, LIA)
Violação de segredo profissional	**3 meses a 1 ano** (art. 154, CP)	**3 a 5 anos** (art. 11, III e VII, LIA)

Se não bastasse, verifica-se que, com o fim de limitar a incidência do poder punitivo sobre condutas de menor potencial lesivo, legislação e jurisprudência tem oferecido meios aptos a ensejar a extinção da punibilidade e, por consequência, afastar as gravosas consequências da condenação criminal, inclusive, a suspensão dos direitos políticos.

A esse respeito, nos crimes contra a ordem tributária (Lei n. 8.137/1990) e figuras típicas correlatas previstas no Código Penal, o adimplemento do débito tributário, a qualquer tempo, até mesmo após o trânsito em julgado, é causa extintiva da punibilidade — **possibilidade inexistente no âmbito da improbidade administrativa**, em que pese a gravidade das sanções impostas.

Note-se, ainda, que a violação ao núcleo central dos direitos políticos **não é solucionada com a gradação temporal** prevista no art. 12, uma vez que a proteção à essência dos direitos fundamentais não tem como critério o lapso de tempo da restrição, mas sim uma análise profunda do cabimento da limitação, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Caso o critério para a proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais fosse apenas a gradação de tempo, admitir-se-ia a **supressão indiscriminada a todo e qualquer direito fundamental**, desde que estabelecido limitação do ponto de vista temporal. Equivaleria, a título ilustrativo, a admitir a pena de reclusão a todo e qualquer crime ou contravenção penal, desde que se dê por curto período de tempo.

Adotando-se o mesmo raciocínio, a mera variação de tempo da suspensão dos direitos políticos **não atende à gradação prevista no art. 37, § 4º**, da Constituição, o que demonstra a necessidade de intervenção dessa Suprema Corte para readequar a redação dos dispositivos aos comandos e princípios constitucionais.

Nesse ponto, importante nos valermos das conclusões do Ministro Luiz Fux no julgamento do mencionado RE n. 601.182/MG, referente à autoaplicação do art. 15, III, da Constituição.

Naquela oportunidade, Sua Excelência defendeu que a condenação criminal somente implicasse a suspensão dos direitos políticos nos crimes enumerados pela "**Lei da Ficha Limpa**", considerando que a referida lei foi editada por força do art. 14, § 9º, da Constituição para proteger a probidade e a moralidade. Sustentou o Ministro Luiz Fux:

> "Com efeito, entendo que a Lei de Inelegibilidades (LC 64/90), ao estabelecer o mínimo ético do jogo eleitoral, **delimitou**, no art. 1º, inciso I, alínea "e" e §4º, **o âmbito de incidência da suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III**, especificando, em rol *numerus clausus*, os crimes capazes de gerar inelegibilidade, bem como excluindo alguns delitos deste rol – como os crimes culposos, os de menor potencial ofensivo e os crimes de ação penal privada.
> [...]
> A suspensão do *jus suffragii* (direito de votar, cidadania ativa), por esta interpretação, só poderá se dar nas hipóteses de condenações **pelos crimes previstos na referida norma**. Evidentemente, tendo em vista a norma constitucional e a ausência, no que tange à cidadania ativa, de outra norma específica a regulamentar o marco inicial e o prazo da suspensão do direito de voto (*jus suffragii*), esta somente se produz com o trânsito em julgado da condenação e pelo tempo que durarem seus efeitos.

> Esta é **a interpretação que, a meu sentir, melhor parece atender, também, ao espírito da Constituição Cidadã**.
> Como ressai evidente do art. 15, III, da CRFB, a norma estabeleceu a plena fruição dos direitos políticos como regra geral, concebendo como excepcionais as hipóteses de suspensão destes direitos fundamentais (in casu, direitos políticos).
> Sendo a inviolabilidade dos direitos políticos a regra, deve-se interpretar restritivamente suas exceções – a exemplo da suspensão destes direitos, por força de sentença condenatória transitada em julgado –, à luz dos balizamentos traçados na legislação infraconstitucional - LC 64/90."

Embora essa posição não tenha prevalecido naquela oportunidade, considerando a literalidade do art. 15, III, e o histórico constitucional descrito pelo voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, a interpretação conferida aos interesses protegidos pela Lei da Ficha Limpa corrobora a necessidade da **fixação de gradação legal** para a aplicação da suspensão dos direitos políticos por improbidade, conforme expressamente determinado pelo constituinte originário.

Ainda nesse contexto, vale destacar que a restrição dos direitos políticos é tão grave que a Lei Complementar n. 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) discriminou, como hipóteses de inelegibilidade — portanto, apenas a faceta passiva dos direitos cívicos — **apenas condutas de extrema reprovabilidade**.

No caso da prática de ato improbidade administrativa, a Lei da Ficha Limpa apenas considera inelegível o agente que tenha praticado conduta **dolosa** que resultou, concomitantemente, em **dano ao patrimônio público** e em **enriquecimento ilícito**, confira-se:

> Art. 1º São inelegíveis:
> I - para qualquer cargo:
> [...]
> l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por **ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito**, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.

Em outras palavras, o legislador complementar entendeu como inaptos a proteger a probidade administrativa **não todos os ímprobos**, mas apenas aqueles cujo comportamento se deu de forma dolosa e por atos de enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres públicos.

Logo, mostra-se contraditório entender que determinado ato de improbidade não gera risco à probidade administrativa e, portanto, não o ter como causa de inelegibilidade, mas, por outro lado, autorizar que dele se resulte em gravíssima suspensão dos direitos políticos, o que afeta não apenas a faceta passiva como a ativa dos direitos cívicos.

É de ressaltar, ainda, que a própria constitucionalidade da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa é amplamente questionada por parcela significativa da doutrina. Em relevante trabalho doutrinário, o ex-Procurador-Geral da República Aristides Junqueira Alvarenga, defendeu a inconstitucionalidade da forma culposa na Lei de Improbidade Administrativa, tecendo as seguintes considerações[8]:

> Assim, a conduta de um agente público pode ir contra o princípio da moralidade, no seu estrito sentido jurídico-administrativo, sem, contudo, ter a pecha de improbidade, dada à ausência de comportamento desonesto – atributo, esse, que distingue a espécie (improbidade) do gênero (imoralidade). Se assim é, torna-se difícil, se não impossível, excluir o dolo do conceito de desonestidade e, conseqüentemente, do conceito de improbidade, tornando-se inimaginável que alguém possa ser desonesto por mera culpa, em sentido estrito, já que ao senso de desonestidade estão jungidas as idéias de má-fé, de deslealdade, a denotar presente o dolo [...].
> Estando excluída do conceito constitucional de improbidade administrativa a forma meramente culposa de conduta dos agentes públicos, a conclusão inarredável é a de que a expressão "culposa", inserta no caput do art. 10 da lei em foco, é inconstitucional.

Com efeito, considerando-se que, conforme já alertava o saudoso Ministro Teori Zavascki, a improbidade tem por objeto repelir as condutas do desonesto, do espúrio — não do inábil, do incompetente — revela-se de difícil e arriscada compreensão a previsão da modalidade

[8] ALVARENGA, Aristides Junqueira. Reflexões sobre Improbidade Administrativa no Direito brasileiro in: Improbidade Administrativa: questões polêmicas e atuais. São Paulo: Malheiros, 2001.

culposa para os atos de improbidade. E, com maior razão, a aplicação da gravíssima pena de suspensão dos direitos políticos para tais hipóteses.

Também no que se refere à modalidade de improbidade prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 são numerosos os questionamentos sobre sua razoabilidade e legalidade. Adotando linha crítica à punição com base no referido artigo, Isabela Giglio Figueiredo afirma que "*o legislador* ***excedeu o conceito****, novamente, ao equiparar o ato ilegal ao ato de improbidade, afirmando que* ***todo e qualquer*** *ato atentatório à legalidade, lealdade, imparcialidade etc. consiste em ato de improbidade*"[9].

A fluidez e a instabilidade observadas na aplicação do art. 11 da LIA pode ser exemplificada com a análise pelo Superior Tribunal de Justiça de demandas de improbidade que envolviam nepotismo. Enquanto a Primeira Turma da Corte entendia que não ser possível a caracterização de improbidade administrativa por nepotismo em casos anteriores a edição da Súmula Vinculante 13, haja vista a inexistência de norma; a Segunda Turma, entendia pela possibilidade, argumentando que a moralidade administrativa consta do *caput* do art. 37 em sua redação originária.

A controvérsia foi posta à análise da Primeira Seção do STJ através do EREsp n. 1.193.248. O julgamento foi finalizado em 26.06.2019, prevalecendo o voto do Ministro Herman Benjamin, redator para o acórdão, no sentido de que é possível a condenação por improbidade administrativa por nepotismo anteriormente à edição da Súmula Vinculante 13, vencidos os Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Napoleão Nunes Maia Filho.

O caso exemplifica as consideráveis e notórias dificuldades na individualização do ato ímprobo com base no art. 11 da Lei, além de evidenciar a situação de clara insegurança ao qual estão submetidos os gestores públicos.

Por essas razões, revela-se **ainda mais criticável e desarrazoada** a imposição da gravíssima sanção de suspensão dos direitos políticos, por qualquer que seja o período, uma vez que direcionada a condutas que sequer se encontram detalhadamente tipificadas no texto da Lei de Improbidade Administrativa

[9] FIGUEIREDO, Isabela Giglio. Improbidade administrativa: dolo e culpa. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 89.

Diante da extensa fundamentação desenvolvida, a presente ação direta visa reconhecer que a penalidade de suspensão dos direitos políticos com base na Lei n. 8.429/1992 **somente é autorizada nos casos de atos dolosos de improbidade administrativa que configurem lesão ao erário e enriquecimento ilícito**.

VIII. DA MEDIDA CAUTELAR

No presente caso, impõe-se o deferimento de medida cautelar para que seja **imediatamente suspensa a aplicação da penalidade da suspensão dos direitos políticos à forma culposa do art. 10 e a todas as hipóteses do art. 11 da Lei n. 8.429/1992**, uma vez que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo na demora.

A probabilidade do direito está suficientemente evidenciada nas razões aduzidas no decorrer da presente inicial, que demonstram a inconstitucionalidade da suspensão dos direitos políticos (i) na modalidade culposa do art. 10 da Lei n. 8.429/1992 e (ii) nas hipóteses do art. 11 da Lei n. 8.429/1992.

Como demonstrado, possibilitar a suspensão dos direitos políticos nessas hipóteses revela verdadeiro alargamento desproporcional da restrição a esses direitos fundamentais e importa em flagrante **violação à proporcionalidade e gradação** expressamente exigidas pelos arts. 15 e 37, §4º, da Constituição, constituindo indevido óbice à capacidade eleitoral ativa e passiva dos cidadãos, em violação, também, ao art. 14, *caput*, da Constituição.

Viola, ainda, os **princípios da legalidade e da reserva legal** a transferência ao juiz da obrigação de gradação das sanções entre as modalidades de improbidade, competência que, segundo o art. 37, § 4º, da Constituição, está expressamente **direcionada ao legislador ordinário**, que não a exerceu adequadamente quando da edição do art. 12 da Lei n. 8.429/1992.

Além disso, demonstrou-se que a mera gradação do período de suspensão dos direitos políticos não exclui a violação dos princípios constitucionais, porquanto o núcleo essencial do direito fundamental mostra-se violado independentemente do lapso temporal. Assim, a suspensão dos direitos políticos na forma culposa do art. 10 e nas

hipóteses do art. 11, por qualquer período que seja, é evidentemente inconstitucional.

O perigo na demora, por sua vez, está demonstrado ante o patente risco de esvaziamento do núcleo essencial dos direitos políticos, inerentes à **cidadania** e que formam a base do regime democrático.

Com efeito, admitir a possibilidade de suspensão dos direitos políticos a hipóteses de atos de improbidade que não são proporcionais à gravidade da restrição viola a própria essência dos direitos políticos, esvaziando seu conteúdo e tornando inócua a sua proteção.

A esse respeito, em pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa sobre Improbidade Administrativa do Instituto de Direito Público (IDP) — e recentemente referenciada por esse STF no julgamento da Medida Cautelar na ADI 6.421/DF —, concluiu-se, a partir da análise de 800 (oitocentos) acórdãos do STJ, que menos de 10% das ações de improbidade estão relacionadas a condutas que resultaram em enriquecimento ilícito e mais da metade dos casos envolve apenas a modalidade mais leve de improbidade, qual seja, a ofensa aos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992).

Além disso, a aplicação cotidiana dos dispositivos ora impugnados tem ocasionado, de forma crescente, situações de verdadeiro absurdo de desproporcionalidade, cenário que **atesta a insuficiência do crivo do magistrado** para o exercício da gradação exigida pelo texto constitucional.

Do cotejo de precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, observam-se situações que evidentemente não coadunam com a disciplina constitucional de proteção aos direitos políticos e à probidade administrativa, que passamos a exemplificar.

No AREsp 1.327.393, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12.04.2019, foram aplicadas ao prefeito municipal, dentre outras sanções, a **suspensão dos direitos políticos por cinco anos** pelo atraso na prestação de contas de convênio público, não obstante tenha restado incontroverso que ela foi aprovada pela instância competente.

No AREsp 461.740, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.08.2017, manteve-se, dentre outras sanções, a **suspensão dos**

direitos políticos por <u>cinco anos</u> em razão de cessão de veículo oficial para transporte de familiares em visita a recluso em penitenciária.

Já no AREsp 461.901, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04.06.2018, manteve-se, dentre outras sanções, a **suspensão dos direitos políticos por <u>cinco anos</u>** em razão da nomeação para cargo em comissão de cidadão argentino em vias de naturalização, o que ocorreu aproximadamente três anos depois.

É urgente, portanto, **a suspensão dos efeitos do art. 12, II (na modalidade culposa) e III quanto à supressão temporária dos direitos políticos**, a fim de se evitar a perpetuação de injustiças decorrentes da aplicação desproporcional e desarrazoada da sanção a atos de improbidade de reduzido potencial lesivo.

IX. PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se a este e. Supremo Tribunal Federal o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista o preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade, para que:

> a) Preliminarmente, seja concedida **medida cautelar** para determinar a suspensão da aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos nas hipóteses dos incisos II (quanto à forma culposa do art. 10) e III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992;
>
> b) No mérito, seja julgada procedente a presente ação direta, ratificando a liminar concedida e declarando-se:
>
> b.1) a inconstitucionalidade com interpretação conforme do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, para que a sanção de suspensão dos direitos políticos somente possa incidir na modalidade dolosa do art. 10; e
>
> b.2) a inconstitucionalidade com redução de texto do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, a fim excluir a expressão "suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos", vedando-se a aplicação da referida penalidade aos casos do art. 11.

Por fim, requer-se que as publicações sejam realizadas em nome do advogado **Rafael de Alencar Araripe Carneiro**, inscrito na OAB/DF sob o n. 25.120, sob pena de nulidade. Informa, para os efeitos do disposto pelo artigo 39, I, do Código de Processo Civil, que o signatário tem escritório em Brasília, no endereço SGAN Quadra 601 Bloco H L2 Norte - Edifício ION - Sala 1035, Brasília/DF - CEP 70.830-018.

É atribuído à causa, para meros efeitos contábeis, o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Nesses termos, pede deferimento.
Brasília, 17 de fevereiro de 2021.

Rafael de Alencar Araripe Carneiro
OAB/DF 25.120

Felipe Santos Correa
OAB/DF 53.078

Michelle Cardoso Schonarth
OAB/DF 64.409

Pedro Victor Porto Ferreira
OAB/DF 64.182